설탕 할당관세 제도의 정책 목적과 실제 시장 구조의 괴리

– 관세 제도, 국제 원자재 거래 구조, 유통 구조에 대한 법리·정책 분석 –

설탕 할당관세 제도 운영에 관한 제도적 구조와 시장 현실의 비교 분석

연구 목적

본 보고서는 설탕 할당관세 제도의 정책적 목적과 실제 시장 구조 사이의 차이를 분석하고,
관세 제도 해석 과정에서 발생할 수 있는 구조적 오해를 방지하기 위하여 작성되었다.

특히 다음 세 가지 요소를 중심으로 분석한다.

- 설탕 관세 구조와 산업 구조
- 국제 설탕 거래 시장의 특성
- 할당관세 배분 방식과 국내 유통 구조

이를 통해 설탕 할당관세 제도의 실제 작동 방식과 정책 해석의 적정성을 검토하고자 한다.

목차 (Table of Contents)

제 1 장 서론

제 2 장 설탕 관세 구조와 국내 산업 구조

제 3 장 설탕 할당관세 제도의 정책 목적과 실제 효과

제 4 장 국제 설탕 거래 구조

제 5 장 할당관세 배분 방식과 국내 유통 구조

제 6 장 제도 해석과 시장 현실의 괴리

제 1 장 서론

설탕은 식품 산업 전반에 광범위하게 사용되는 기초 원자재로서 국내 물가와 식품 산업 경쟁력에 중요한 영향을 미친다. 이러한 이유로 정부는 일정 물량의 설탕에 대해 일반 관세율보다 낮은 관세율을 적용하는 **할당관세(TRQ, Tariff Rate Quota)** 제도를 운영하고 있다.

설탕 할당관세 제도의 정책적 목적은 크게 두 가지로 요약된다.

1. 국내 설탕 시장의 가격 안정
2. 공급 경쟁 구조 형성

그러나 실제 시장에서는 해당 제도가 정책 설계 당시 예상한 방식과 다른 방식으로 작동하고 있으며, 제도 운영 과정에서 행정기관과 시장 참여자 사이의 인식 차이가 발생하고 있다.

특히 다음과 같은 두 가지 쟁점이 제기된다.

첫째,
설탕 산업 구조상 **할당관세에 따른 실질적인 관세 혜택이 존재한다고 보기 어려운 경우가 많다.**

둘째,
국제 설탕 거래 구조와 국내 배분 구조의 차이로 인해 형성된 유통 방식이 **관세포탈 또는 명의대여로 오해될 가능성**이 존재한다.

본 연구는 설탕 관세 제도, 국제 설탕 거래 구조, 국내 유통 구조를 종합적으로 분석하여 다음 질문에 답하고자 한다.

- 설탕 할당관세 제도는 실제 시장에서 어떤 방식으로 작동하는가
- 제도 설계와 시장 구조 사이에는 어떤 차이가 존재하는가
- 행정 해석과 실제 거래 구조 사이의 괴리는 어디에서 발생하는가

제 2 장 설탕의 관세 구조와 산업 구조

설탕은 관세율표상 HS Code 1701 에 분류되며, 정제 여부에 따라 크게 두 가지로 구분된다.

구분	HS Code	관세율
비정제 원당	1701.12 / 1701.13	3%
정제당	1701.91 / 1701.99	30%

이러한 관세 구조는 설탕 산업의 생산 구조와 밀접하게 연결되어 있다.

국내 설탕 산업은 일반적으로 다음과 같은 방식으로 운영된다.

1. 해외에서 원당 수입
2. 국내 정제 공정
3. 백설탕 생산 및 판매

원당은 기본 관세율이 약 3%이며, 정책적 조치 또는 협정세율 적용 시 더 낮은 관세율로 수입될 수 있다.

반면 정제당의 경우 기본 관세율이 약 30% 수준으로 높게 설정되어 있다.

따라서 국내 설탕 산업에서는 정제당을 직접 수입하기보다 **원당을 수입하여 국내에서 정제하는 방식**이 일반적인 산업 구조를 형성한다.

이러한 구조는 단순한 기업 선택의 문제가 아니라 **관세 제도 자체가 형성한 산업 구조**라고 볼 수 있다.

제 3 장 설탕 할당관세 제도의 정책 목적과 실제 효과

정부는 설탕 시장의 경쟁을 촉진하고 가격 안정에 기여하기 위해 일정 물량의 정제당에 대해 할당관세를 적용하고 있다.

2026 년 기준 설탕 할당관세 대상 물량은 **연간 약 120,000 톤**이며 적용 관세율은 5%이다.

표면적으로 보면 이는 정제당 기본 관세율 약 30% 대비 약 25%p 의 관세 인하 효과를 갖는 것으로 해석된다.

그러나 실제 시장에서는 다음과 같은 이유로 이러한 관세 차이가 **실질적인 경쟁 우위로 연결되지 않는 경우가 많다.**

첫째,
정제당을 기본 관세율 30%로 수입하여 국내 시장에서 판매하는 구조는 가격 경쟁력 확보가 어렵기 때문에 현실적으로 거의 존재하지 않는다.

둘째,
국내 제당사는 정제당을 직접 수입하는 구조가 아니라 원당을 수입하여 국내에서 정제하는 생산 구조를 사용한다.

따라서 시장에서는 다음과 같은 비교 구조가 형성된다.

구분	구조	관세 구조	정책 해석
정제당 수입	정제당 직접 수입	30% → 5% (할당관세 적용)	약 25% 관세 인하 효과 발생
국내 설탕	국내 생산 제품	관세 없음	수입 설탕과 가격 경쟁

구분	공급 방식	관세 구조	가격 형성 구조
국내 제당사	원당 수입 후 국내 정제	원당 3% 또는 정책적 인하	국내 생산 설탕 판매
정제당 수입업체	정제당 완제품 수입	할당관세 약 5%	국제 가격 + 물류비 +관세

비교 기준	정책 설계 가정	실제 시장 구조
비교 대상	정제당 vs 정제당	원당 기반 생산 vs 정제당 수입
관세 차이	30% → 5%	3% vs 5%
가격 경쟁	수입 설탕 우위	단순 관세 비교 불가능

정책 설계에서는 정제당의 기본 관세율(30%)과 할당관세(5%) 사이의 차이를 기준으로 가격 경쟁력이 형성되는 것으로 가정된다.

그러나 실제 시장에서는 국내 제당사가 정제당을 직접 수입하는 구조가 아니라 원당을 수입하여 국내에서 정제하는 생산 구조를 사용하기 때문에 동일 기준에서의 단순 비교가 성립하지 않는다.

따라서 설탕 산업에서 할당관세에 따른 25% 관세 인하 효과는 정책 설계상 가정과 달리 실제 시장에서 직접적인 가격 경쟁 우위로 연결되지 않을 가능성이 존재한다.

제 4 장 국제 설탕 거래 구조

설탕은 일반 소비재와 달리 국제 원자재 시장에서 거래되는 상품(Commodity)이다.

가격은 다음 요소에 의해 형성된다.

- 국제 설탕 선물가격

- 환율
- 프리미엄
- 물류비
- 관세

또한 국제 설탕 거래는 다음과 같은 특징을 가진다.

1. 대형 생산기업 중심 거래
2. 대량 거래 중심 계약
3. 장기 거래 관계 기반 계약

대형 제조사 및 트레이더 기업은 통상적으로 **수천 톤 이상의 거래 단위**를 기준으로 거래를 진행한다.

따라서 수십 톤 또는 수백 톤 규모의 소규모 거래는 직접 계약 체결이 어려운 경우가 많다.

제 5 장 할당관세 배분 구조와 실제 유통 구조

설탕 할당관세 물량은 배정 신청을 통해 업체별로 배분된다.

배정 대상자는

- 설탕을 원료로 사용하는 제조업체
- 설탕을 유통하는 식품 수입판매업체

이다.

또한 배정된 업체는 해당 연도 배정 물량의 **95% 이상을 수입해야 하며**, 이를 이행하지 못할 경우 다음 연도 배정 신청이 제한된다.

이 규정은 다음과 같은 구조를 형성한다.

1. 배정업체는 시장 가격과 관계없이 일정 물량을 반드시 수입해야 한다.
2. 수입 물량을 소진하지 못하면 다음 연도 시장 참여 자체가 제한된다.

그러나 국제 설탕 거래는 대량 계약 중심이기 때문에 **소규모 배정 업체가 직접 거래를 체결하기 어려운 구조**가 존재한다.

이러한 이유로 실제 시장에서는 다음과 같은 거래 방식이 발생한다.

1. 대량 계약이 가능한 수입업체가 해외 공급자와 계약 체결
2. 일부 물량을 다른 배정업체에 공급
3. 해당 업체 명의로 통관
4. 국내 판매 거래 진행

이러한 거래 구조는 일반적인 유통 거래의 일종이며 배정 공고에서도 **B/L 양도 계약서 제출을 요구하고 있다.**

즉 제도 설계 자체가 **수입 대행 및 B/L 양도 거래의 존재를 전제로 하고 있다.**

제 6 장 제도 해석과 시장 현실의 괴리

설탕 할당관세 제도는 정책적으로 물가 안정에 기여하는 것을 목표로 한다.

그러나 실제 시장에서는 다음과 같은 특징이 존재한다.

첫째,
설탕 수요 기업은 동일 가격 조건에서는 일반적으로 **국내 제당사 제품을 선호하는 경향**이 있다.

둘째,
수입 설탕이 시장에서 판매되기 위해서는 대체로 **국내 제품보다 낮은 가격**이 형성되어야 한다.

따라서 수입업체는 단순히 관세 인하 혜택을 받는 구조라기보다 **가격 경쟁 압력을 동시에 받는 구조**에 놓인다.

이러한 상황에서 일부 거래 구조가 행정적으로 관세포탈 또는 명의대여로 해석될 가능성이 있으나, 다음 조건이 충족되는 경우 이는 일반적인 유통 거래로 볼 수 있다.

- 배정업체 명의 정상 통관
- 해당 업체 재고 계상
- 세금계산서 발행
- 부가가치세 납부
- 국내 판매 거래 존재

이 경우 거래는 **실질적인 국내 유통 거래**로 평가될 수 있다.

따라서 설탕 할당관세 제도를 해석할 때는

- 관세 제도

- 국제 원자재 거래 구조
- 국내 유통 구조를 종합적으로 고려할 필요가 있다.

결론

설탕 할당관세 제도는 정책적으로 시장 경쟁을 촉진하고 물가 안정에 기여하기 위해 설계된 제도이다.

그러나 실제 설탕 산업은

- 원당 중심 생산 구조
- 국제 원자재 거래 구조
- 대량 거래 중심 계약 구조

등의 특징을 가지고 있다.

이러한 산업 구조를 충분히 고려하지 않을 경우 제도 해석과 시장 현실 사이에 괴리가 발생할 수 있다.

따라서 설탕 할당관세 제도의 운영과 해석에서는 단순한 관세율 비교가 아니라 **산업 구조와 거래 구조에 대한 종합적 이해가 필요하다.**